

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3734/2531

นาง บุญ น้อย แซ่ตัน
การไฟฟ้านครหลวง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 437 วรรคสอง

ข้อบังคับการบริการและใช้ไฟฟ้าระบุว่า สายและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งต่อจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ามายังสถานที่ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าต้องดูแลรับผิดชอบเอง เมื่อปรากฏว่าการไฟฟ้านครหลวง จำเลยที่ 1 เป็นผู้ติดตั้งสายไฟฟ้ามาบรรจบสายที่ตู้โทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจำเลยที่ 2 เท่านั้น และขณะเกิดเหตุ สายไฟฟ้าที่ต่อจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าซึ่งติดกับเสาไฟฟ้าส่วนที่ใกล้ขอบชายคาโทรศัพท์ชำรุดเป็นเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วผ่านตู้โทรศัพท์ลงน้ำเป็นเหตุให้ ป. ถึงแก่ความตาย เช่นนี้ ถือว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองสายไฟฟ้าที่ชำรุดดังกล่าว จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบแต่ผู้เดียวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 และมาตรา 437 วรรค 2 โดยที่จำเลยที่ 1 ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 และพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยพ.ศ. 2497 ตามลำดับ เมื่อวันที่ 31

ตุลาคม 2526 ขณะที่เกิดน้ำท่วมขังกรุงเทพมหานคร ผู้ตายได้เดินลงไปในน้ำที่ทาง
ทำร้านที่ผู้ตายทำงานอยู่เพื่อมเอาอิฐบล็อกซึ่งกันทำเป็นทำนบกั้นน้ำ ได้ถูกกระแส
ไฟฟ้าที่รั่วไหลจากสายไฟฟ้าบริเวณตู้โทรศัพท์สาธารณะในความครอบครองของ
จำเลยทั้งสองร่วมกันดูถึงแก่ความตายเนื่องจากสายไฟฟ้าที่ต่อจากสายไฟฟ้าแรงสูง
ของจำเลยที่ 1 มาใช้กับหลอดไฟในตู้โทรศัพท์เกิดชำรุด โดยจำเลยทั้งสองไม่ตรวจดู
แก้ไขจำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย
จำนวน 445,201 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่มิคำพิพากษา
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะหัวใจวายมิได้ตายเนื่องจาก
ถูกกระแสไฟฟ้าดูด จำเลยที่ 1 จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่จำเลยที่ 2 เพื่อใช้ที่ตู้
โทรศัพท์สาธารณะที่เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าตามคำฟ้องไหลผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
จึงตกเป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ไม่มีหน้าที่
ตรวจตราดูแลความชำรุดบกพร่องของสายไฟฟ้าที่อยู่หลังเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

จำเลยที่ 2 ให้การว่าไฟฟ้าในตู้โทรศัพท์สาธารณะใช้ระบบโฟโตเซลล์ จะสว่าง
เมื่อภายนอกมืด และจะดับเมื่อมีแสงสว่างจากภายนอกมากระทบ ขณะเกิดเหตุเป็น
เวลาประมาณ 7 นาฬิกา พระอาทิตย์ขึ้นนานแล้ว ไฟฟ้าในตู้โทรศัพท์จะดับและตาม
ความเห็นของแพทย์ผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะหัวใจวาย ค่าเสียหายที่โจทก์เรียก
ร้องสูงเกินฐานะและเกินความเป็นจริง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 301,200 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ในขณะที่เกิดเหตุมีน้ำท่วม บริเวณถนนสุขาภิบาล 2 เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร ระดับน้ำท่วมบริเวณหน้าร้านขายผ้า "แสงเพชร"ประมาณ 60 เซนติเมตร ในวันที่ 31 ตุลาคม 2526 เวลาประมาณ 7 นาฬิกา นายประธาน แซ่ด่าน บุตรโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างร้านแสงเพชรได้ก้าวออกมานอกเชือกกันน้ำทำด้วยคอนกรีตบล็อกหน้าร้านลงไปมอญบล็อกชั้นที่สามที่หล่นจากเชือกเอนเอามาวางไว้บนเชือก ขณะงมมาถึงมุมร้าน ช. ศิริพันธ์ซึ่งอยู่ติดกับร้านแสงเพชร และอยู่ใกล้ตู้โทรศัพท์สาธารณะ นายประธานก็ล้มคว่ำหน้าลงในน้ำ ถึงแก่ความตาย คดีมีปัญหาว่า จำเลยทั้งสองกระทำละเมิดต่อโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ได้ความจาก นางสาวพรทิพย์สินธร พยานโจทก์ว่าในวันเกิดเหตุนางสาวพรทิพย์นั่งอ่านหนังสือหน้าร้าน ช. ศิริพันธ์ตั้งแต่เวลาประมาณ 6 นาฬิกา ก่อนเกิดเหตุเล็กน้อยมีเด็กพายเรือรับจ้างคนหนึ่งเดินในน้ำบริเวณใกล้ตู้โทรศัพท์ซึ่งขณะเกิดเหตุตนยึดตัวหลวมโยกไปตามคลื่นน้ำได้และอยู่ห่างเสาไฟฟ้าประมาณ 30 เซนติเมตร เด็กดังกล่าวได้รับกระโดดขึ้นบนเชือกกันน้ำโดยบอกนางสาวพรทิพย์ว่า บริเวณนั้นอาจจะมึไฟฟ้ารั่ว ขณะเกิดเหตุนายประธานกำลังก้มใช้มือความหาอิฐบล็อกบริเวณมุมร้าน ช. ศิริพันธ์ นางสาวพรทิพย์ได้ยินเสียงนายประธานร้อง "อ๊วย" มีอาการเกร็งตัวล้มในลักษณะตะแคงแล้วคว่ำหน้าพร้อมกับมีเสียงกริ่งโทรศัพท์จากตู้โทรศัพท์สาธารณะซึ่งมีควันท่อออกมาจากทางด้านหลัง เมื่อนายประธานล้มลงเสียงกริ่งโทรศัพท์ก็เงียบขณะเกิดเหตุไม่มีการใช้เครื่องไฟฟ้าชนิดใด ๆ บริเวณหน้าร้านแสงเพชร และร้าน ช. ศิริพันธ์นางสาวพรทิพย์จึงรีบไปร้องบอกนายสำรวจลูกจ้างในร้านแสงเพชร โจทก์มีนายสำรวจ กอพงศ์ เบิกความสนับสนุนว่า ขณะเกิดเหตุนายสำรวจกำลังหุง

ข้าวอยู่หลังร้านได้ยินนางสาวพรทิพย์ร้องเรียกบอกว่าไฟช็อตจึงมาดูหน้าร้านพบนาย
ประธานมีอาการมือหงิกนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำ มีควันขึ้นจากตู้โทรศัพท์และนาย
วิเชียรสุภัทกุล เจ้าของร้านแสงเพชร พยานโจทก์เบิกความว่า หลังเกิดเหตุได้มาดู
พบรอยไหม้ที่สายไฟฟ้าใต้หลังคาตู้โทรศัพท์ ต่อมามีเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 หรือที่
2 นำพลาสติกมาหุ้มไว้ตามภาพถ่ายหมาย จ.3 ในข้อนี้ นายอนุวัตร ชิตวรากร ซึ่ง
เป็นวิศวกรไฟฟ้า จำเลยที่ 1 และนายสอาด มุขอ ลูกจ้าง จำเลยที่ 2 ต่างเป็นพยาน
เบิกความรับได้ว่าได้ไปตรวจสอบสายไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้าไปยังตู้โทรศัพท์ในวันรุ่ง
ขึ้นและอีก 2 วัน ตามลำดับเห็นมีรอยถลอกเล็กน้อยเป็นทองแดงสนิมสีเขียวใกล้
อาคารตู้โทรศัพท์ซึ่งหลังคาเป็นสนิม สายไฟฟ้างดงกล่าวติดตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2523 ก่อนวันเกิดเหตุประมาณ 3 ปี ทั้งตู้โทรศัพท์ดังกล่าวขณะเกิดเหตุโยกไปมาได้
ตามคลื่นน้ำท่วมเพราะนอตที่ยึดกับฐานหลอมโครงตู้เป็นนอตมึนหม่นหลังคาตู้เป็น
เหล็ก ถ้าหากเกิดไฟช็อตหลังคาตู้ไฟฟ้าสามารถไหลลงสู่ น้ำซึ่งท่วมอยู่ได้ และบันทึก
ข้อความเอกสารหมาย ล.7 ข้อ 3 แสดงว่า เปลือกหุ้มสายไฟฟ้าส่วนนี้ที่ใกล้ขอบ
ชายคาตู้โทรศัพท์ชำรุดลักษณะถูกความร้อนละลายมองเห็นสายทองแดงและขอบ
ชายคาที่อยู่ตรงกับตำแหน่งเปลือกสายชำรุดนี้สีลอกชำรุดเป็นสนิมมีรอยไหม้ปรากฏ
ให้เห็นเล็กน้อยกรณีจึงน่าจะเชื่อว่านายประธานผู้ตายถูกกระแสไฟฟ้ารั่วไหลมาจากตู้
โทรศัพท์จุดในขณะที่ยืนอยู่ในน้ำใกล้ตู้โทรศัพท์ มีปัญหาว่า จำเลยที่ 2 หรือจำเลยที่ 2
ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายต่อโจทก์และชดใช้จำนวนเท่าใด จำเลยที่ 1 นำสืบว่า
อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าหลังจากมิเตอร์ไฟฟ้าที่เสาไฟฟ้าที่เสาไฟเป็นของผู้ใช้ ในข้อนี้
จำเลยที่ 2 ไม่ได้นำสืบปฏิเสธคงมีแต่นายสอาด มุขอ พยานจำเลยที่ 2 เบิกความว่าตู้
โทรศัพท์ที่เกิดเหตุติดตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2522 โดยจำเลยที่ 1 ติดตั้งสายไฟฟ้า
มาบรรจบสายที่ตู้โทรศัพท์ของจำเลยที่ 2 เท่านั้นทั้งปรากฏตามข้อบังคับการบริการ
และใช้ไฟฟ้าเอกสารหมาย ล.4 ซึ่งจำเลยที่ 1 อ้างข้อ 1 ว่า "สายและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง
ๆ ซึ่งต่อจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ามายังสถานที่ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเป็นสิ่งติดตั้ง

ภายในและเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟฟ้า ฉะนั้นผู้ใช้ไฟฟ้าจึงต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เอง" เมื่อพิเคราะห์คำพยานบุคคล ประกอบแผนผังการติดตั้งสายไฟฟ้ากับตู้โทรศัพท์
ที่เกิดเหตุ ตามเอกสารหมายเลข 7 ประกอบแล้วฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 แต่ผู้เดียวเป็นผู้
ครอบครองสายไฟฟ้าต่อจากมิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งติดกับเสาไฟฟ้าและเป็นเหตุให้เกิด
กระแสไฟฟ้ารั่วผ่านประตูโทรศัพท์ลงน้ำเป็นเหตุให้นายประธานถึงแก่ความตาย
จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบแต่ผู้เดียวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
420 และมาตรา 437 วรรคสอง โดยจำเลยที่ 1 ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ ข้อที่จำเลยที่
2 นำสืบแก้ตัวว่า สายไฟฟ้าที่ต่อเข้าตู้โทรศัพท์ผ่านโฟโตเซลล์ซึ่งทำให้ไฟฟ้าภายในตู้
ดับเวลามีแสงพระอาทิตย์และผ่านเครื่องเบรกเกอร์ซึ่งจะตัดไฟโดยอัตโนมัติเมื่อเกิด
ไฟฟ้าลัดวงจรภายในตู้ นั้น เมื่อปรากฏว่าเหตุที่ทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วลงน้ำในคดีนี้เกิดจาก
สายไฟฟ้านอกอาคารตู้โทรศัพท์ซึ่งเป็นต่อจากมิเตอร์ไฟฟ้า จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบ
ต่อโจทก์มารดานายประธานผู้ตายตามฟ้อง แต่คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ที่คิด
ดอกเบี้ยให้แก่โจทก์นับแต่วันฟ้องนั้น เป็นการกำหนดดอกเบี้ยให้เกินเลยไปจาก
คำขอที่โจทก์บรรยายมาในฟ้องไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 142 ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 และสำหรับความรับผิดชอบเรื่องดอกเบี้ย
ของจำเลยที่ 2 ให้จำเลยที่ 2 ชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2528 ซึ่งเป็นวันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้
แก่โจทก์นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์"

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ